

十和田観光電鉄事件 (最判第2小昭38621)

過去問 H23 労基1C、H29 労基5工

事案

Xは、Y社の従業員であり、労働組合の執行委員長を務めていたが、労働組合に推薦され、市議会議員選挙に立候補することとなった。

その後、Xは、選挙に当選したため、Y社の社長に議員に就任したことを伝え、公務就任中は休職扱いとしてもらいたい旨を申し出た。

すると、Y社は、Xの行為は、「従業員が会社の承認を得ずに公職に就任した場合には懲戒解雇する」旨の就業規則の規定に該当するとして、Xを懲戒解雇に付した。

このため、Xは、このような就業規則は無効であり、懲戒解雇も無効であると訴えた。



争点・結論

争点	使用者の承認を得ないで公職に就任した場合、懲戒解雇するという就業規則の条項は有効か。
結論	無効である。

POINT

労働基準法7条は、労働者に対し労働時間中における公の職務の執行を保障しており、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずに公職に就任した者を懲戒解雇に附する旨の就業規則の条項は、労働基準法の規定の趣旨に反し、無効のものと解すべきである。

判旨

懲戒解雇なるものは、普通解雇と異なり、譴責、減給、降職、出勤停止等とともに、企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰であると解するのが相当である。

ところで、本件就業規則の前記条項は、従業員が単に公職に就任したために懲戒解雇するというのではなくして、使用者の承認を得ないで公職に就任したために懲戒解雇するという規定ではあるが、それは、公職の就任を、会社に対する届出事項とするにとどまらず、使用者の承認にかからしめ、しかもそれに違反した者に対しては制裁罰としての懲戒解雇を課するものである。

しかし、労働基準法7条が、特に、労働者に対し労働時間中における公民としての権利の行使および公の職務の執行を保障していることにかんがみるときは、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に附する旨の前記条項は、右労働基準法の規定の趣旨に反し、無効のものと解すべきである。

従って、所論のごとく公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない。

解説

労働基準法7条では、労働者の選挙権その他の公民としての権利の行使や公の職務執行を保障するために、必要な範囲において労働義務の免除を使用者に命じており、労働者の国民としての公的活動が担保されています。

このため、判例では、就業規則に規定があることを理由として、懲戒解雇とすることまでは許されないとの結論に至っています。

なお、労働者が労働基準法7条の公民権行使に必要な時間を請求した場合、使用者はこれを拒むことはできませんが、同条ただし書により、権利の行使や職務の執行に妨げがない限り、日にちの変更を含めて、時刻の変更をすることができますし、公民権の行使中の時間の賃金についても、有給たると無給たるとは当事者の自由に委ねられた問題となります。

関連条文

(公民権行使の保障) 労働基準法第7条

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。

ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

確認問題

Q1 公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障を定めた労働基準法第7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高裁判所の判例である。(H23-1C)

Q2 労働者が「公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項〔当該会社の就業規則における従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の条項〕を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。(H29-5エ)